لقوله وتضرب عليها العشر بيد (قوله واضربوهم عليها العشر) اعترض بأن الدليل أعم من المدعى وأجيب بانه خص الضرب بغير الخشبة لقرينة وهو أن الضرب بها انما ورد في جناية صدرت من مكلف ولا جناية من الصغير وقد ورد في بعض الآثار ما يدل عليه وهذا الضرب واجب كما في تنوير الابصار (قوله وفرقوا بينهم في المضاجع) قال في الخطر والاباحة من الدر واذا بلغ الصبي او الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما وبين أخيه واخته وأمه وابيه في المضجع لقوله عليه السلام وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر ولعل المراد التفريق بحيث لا يشملهما ساتر واحد مع التجرد أما النوم بالمجاورة مع ستر كل عورته بساتر يخصه ولو كان الغطاء واحدا فلا مانع ويحرر (قوله وأسبابها أوقاتها) عامة المشايخ على أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الاداء مطلقا فان اتصل بأول الوقت كان هو السبب والا فينتقل الى ما يليه يتصل وان لم يتصل الاداء بجزء منه أصلا فالجزء الاخير متعين للسببية ولو ناقصا حتى تجب على مجنون ومغمى عليه أفاقا وحائض ونفساء طهرتا وصبي بلغ ومرتد أسلم في آخر الوقت ولو صليا في أوله وبعد خروجه تضاف السببية الى جملة الوقت ليثبت الواجب بصفة الكمال ولانه الاصل حتى يلزمهم القضاء في كامل هو الصحيح كما في الدر (قوله فلا حرج حتى يضيق) اى لا يأثم بالتأخير عن الجزء الاول والثاني والثالث مثلا اثم تارك الاداء في الوقت قاله السيد وتارك الصلاة غير مبال بها فاسق يحبس حتى يصلي وقال المحبوبي يضرب حتى يسيل منه الدم ولا نيابة فيها اصلا ويحكم باسلام فاعلها بالجماعة في الوقت اذا اقتدى فيها وتمها وكذا بالاذان في الوقت وبسجدة التلاوة وبزكاة السائمة لو صلى منفردا أو اماما او في غير الوقت او أفسد صلاته او فعل غيرها من العبادات (قوله وقت صلاة الصبح) الصبح بياض يخلقه الله تعالى في الوقت المخصوص ابتداء وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في التفسير الكبير قهستاني (قوله من ابتداء طلوع الفجر) في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة لاول الطلوع وبه قال بعضهم فاذا بدت له لمعة أمسك عن المفطرات وقال بعضهم العبرة لاستطارته في الافق وهذا القول أبين وأوسع والاول أحوط وروى عن محمد أنه قال اللمعة غير معتبرة في حق الصوم وحق الصلاة وانما يعتبر الانتشار في الافق قاله في الشرح وقدم وقت الصبح لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به للسائل بالمدينة كما في البناية عن الغاية ولانه اول الصلوات افتراضا باتفاق لانه صبح ليلة الاسراء ولم ينضه عليه الصلاة والسلام لتوقف وجوب الاداء على العلم بالكيفية * (خاتمة) * ذكر بعضهم بيان ساعات النهار فأولها الشروق ثم البكور ثم الغدوة ثم الضحى ثم الهاجرة ثم الظهيرة ثم الرواح ثم العصر ثم العصيرة ثم الاصيل ثم العشاء ثم الغروب وساعات الليل أولها الشفق ثم الغسق ثم الغدرة ثم العتمة ثم السدفة ثم الجنح ثم الزوبة ثم الزلفة ثم الهبر ثم السحر ثم الفجر ثم الصبح (قوله الصادق) سمي صادقا لانه صدق عن الصبح وبينه قاله في الشرح (قوله والكاذب الخ) سمي كاذبا لانه يضيء ثم يسود ويذهب النور ويعقبه الظلام فكانه كاذب قاله في الشرح (قوله وقد اجمعت الامة الخ) نوزع الاجماع بما نقلناه في أوله سابقا عن مجمع الروايات وبأنه قيل ان آخره الى أن يرى الرامي موضع نبله فالخلاف ثابت في أوله

واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع (وأسبابها أوقاتها وتجب) اى يفترض فعلها (بأول الوقت وجوبا موسعا) فلا حرج حتى يضيق عن الاداء ويتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه (والاوقات) للصلوات المفروضة (خمسة) أولها (وقت) صلاة (الصبح) الوقت مقدار من الزمن مفروض لامرما (من) ابتداء (طلوع الفجر) لامامة جبريل حين طلع الفجر (الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشرا او الكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد اجمعت الامة على أن اوله الصبح الصادق وآخره (الى قبيل طلوع الشمس) لقوله عليه السلام وقت صلاة الفجر